



Date
{Date du jour}

Numéro de référence
{Numéro de référence}

GARANTIE MARCHÉ PUBLIC

Donneur d'ordre: {Vos coordonnées}

Bénéficiaire: {Les coordonnées du Bénéficiaire}

Référence est faite au marché public {Titre du marché}, précisé dans le Cahier Spécial de Charges {Référence du marché}, ci-après dénommé "le Cahier", en date du {Date du marché}, attribué par vous à {votre entreprise} pour un prix total de {Montant du marché}.

La bonne exécution de ce marché public doit, conformément au cahier, être assurée par une garantie bancaire conforme à l'article 26, 4° de l'AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Cela étant, d'ordre et pour compte de {votre entreprise}, nous nous engageons irrévocablement par la présente à vous payer, indépendamment de la validité et des effets juridiques du marché en question, à première demande de votre part, tout montant jusqu'à concurrence maximale de

{Montant de la garantie} maximum.

Le paiement sera effectué après réception par lettre recommandée d'une demande de paiement de votre part indiquant le montant de l'appel, accompagnée de:

- votre déclaration que vous détenez une créance sur {votre entreprise} relatif à ce marché public selon les dispositions du Cahier ci-dessus mentionnée, pour laquelle vous faites appel pour un montant de et;
- une copie du PV de constatation des manquements conformément à l'article 44§2 de l'AR susmentionné; et
- votre déclaration que {votre entreprise} n'a pas fait valoir ses moyens de défense conformément audit article 44§2.

La présente garantie sera libérée conformément aux stipulations de l'article 33 de l'AR du 14 janvier 2013.

Tout paiement effectué en raison de cette garantie sera fait en réduction de notre engagement.

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, la banque fait élection de domicile: ING Belgique S.A., Guarantees Department, Avenue Marnix, 24 à 1000 Bruxelles.